La Razón
ESPAÑA · LA RAZÓN
SÁBADO, 7 DE NOVIEMBRE DE 2026 · 03:00 H

Tachar a Óscar Puente

Esa alteración en la papeleta afecta al contenido de la candidatura, lo que según la doctrina del TC supone la nulidad del voto

IBOR FERNANDES ROMERO · ESPAÑA

Escribo estas líneas desde el dolor y la frustración provocados por lo sucedido en Urda (adviértase que evito deliberadamente utilizar la palabra «accidente»), desde la empatía con las personas directamente afectadas y, especialmente, desde la cercanía personal con la tragedia, dado que se trata de una línea ferroviaria que utilizamos habitualmente mi familia, mis amigos y yo mismo. Esta circunstancia explica, y espero que el lector disculpe, la dureza del tono empleado en los siguientes párrafos.

Después de cuatro intensas horas de comparecencia ante la Diputación Permanente, el ministro Puente anunció su dimisión, una decisión que a esas alturas pocos esperaban, principalmente porque suponía desdecirse no solo de lo manifestado en los días anteriores –algo que, a la vista de los antecedentes del Gobierno y de sus miembros, tampoco habría resultado especialmente sorprendente–, sino de lo sostenido, con la vehemencia que le caracteriza, durante la propia comparecencia.

Y no solo eso. En un alarde de asunción de responsabilidad política sin parangón, y acaso para poner fin al calvario al que parecía considerar que se le estaba sometiendo, comunicó incluso su renuncia a concurrir a las próximas elecciones. Para algunos –los mismos que apenas unos días antes defendían lo digno que resultaba no dimitir pese a los trágicos acontecimientos–, tan heroica actuación parece haberlo convertido en alguien merecedor de dar nombre a una de las grandes avenidas de Madrid.

Para otros, entre los que me incluyo, su dimisión constituía una exigencia irrenunciable de responsabilidad política, por lo que su decisión difícilmente mejora un ápice el juicio que merece su gestión. Sin duda, merecedor de ser tachado. Pero una cosa es merecer ser tachado políticamente y otra muy distinta que pueda tacharse su nombre en una papeleta electoral, como ha admitido, en mi opinión con poco tino, la Junta Electoral Provincial de Valladolid.

De la Administración electoral se espera una alta cualificación y ecuanimidad, circunstancias que se procuran garantizar mediante una composición fuertemente judicializada, de tal suerte que la mayoría de los integrantes de cada junta electoral son jueces y magistrados elegidos por sorteo. Del mismo modo, los vocales no judiciales son minoría, apenas dos en las juntas electorales provinciales, y deben reunir una reconocida cualificación profesional, siendo designados mediante un procedimiento que procura el acuerdo entre las candidaturas.

En este contexto, una decisión como la adoptada resulta inconcebible en un Estado de Derecho, dado que no supone una mera interpretación de la Ley, sino la palmaria inaplicación de la misma. El artículo 96.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General no deja lugar a dudas. Cito textualmente,

por lo ilustrativo que resulta: «Serán también nulos en todos los procesos electorales los votos emitidos en papeletas en las que se hubieren modificado, añadido o tachado nombres de candidatos comprendidos en ellas o alterado su orden de colocación, así como aquéllas en las que se hubiera introducido cualquier leyenda o expresión, o producido cualquier otra alteración de carácter voluntario o intencionado».

Por tanto, como puede apreciarse, la ley no puede ser más nítida, por lo que no puede aceptarse la interpretación realizada por la Junta Electoral Provincial de Valladolid, que, además, contradice la doctrina del Tribunal Constitucional sobre el alcance de dicha disposición (entre otras, las sentencias 124/2011, de 14 de julio, y 158/2015, de 14 de julio). Y es que el propio Tribunal Constitucional ha distinguido entre las alteraciones que afectan al contenido de la candidatura, expresamente sancionadas con la nulidad del voto, y aquellas otras que únicamente inciden sobre el soporte material de la papeleta.

Esta decisión supone, además, una quiebra indirecta del principio de igualdad de oportunidades que debe regir todo proceso electoral, dado que, en esencia, lanza el mensaje de que los electores pueden votar a una candidatura incluso cuando rechazan a alguno de sus integrantes, permitiéndoles escenificar que votan tapándose la nariz mediante la tachadura del nombre del candidato en cuestión. Una circunstancia que puede animar al ejercicio del sufragio en favor de esa candidatura y que, por tanto, no resulta electoralmente inocua.

Pese a todo, uno se pregunta por qué un votante iba a tener interés en censurar la actuación del exministro tachándolo, pero, aun así, mantener su voto que a la postre promovería a quien le otorgó su confianza, esto es, Pedro Sánchez. Pero, en fin, como recordaba Voltaire, el sentido común es el menos común de los sentidos.

Lo razonable es que esta decisión sea rectificada por la Junta Electoral Central y que, ulteriormente, el TC no haga alguna interpretación abracadabrante. En su defecto, apelando a esa ausencia de sentido común, animaremos a los votantes del PSOE a que vayan más allá y que, para dignificar al exministro, introduzcan su nombre en las papeletas de otras circunscripciones y lo tachen. Visto lo visto, quizá cuela.

Fuente: https://www.larazon.es/espana/tachar-oscar-puente_202611076aee862e03bbf30bb0430251.html
Recorte generado el 7/11/2026, 6:19:39 · sin publicidad ni recomendaciones.